

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS

PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE

CONTRATADA

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Suporte e Sustentação de Sistemas, regido pelas cláusulas abaixo, reconhecendo o equilíbrio contratual e a boa-fé na negociação.

CLÁUSULA 1. OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico e sustentação de sistemas pela CONTRATADA à CONTRATANTE, mediante consumo de pacote mensal de horas, conforme condições estabelecidas neste contrato.

1.2. Os serviços de suporte e sustentação abrangem toda e qualquer atividade técnica de desenvolvimento e manutenção de software, incluindo, de forma exemplificativa e não exaustiva:

- a) correção de bugs e falhas em sistemas existentes;
- b) desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias;
- c) alterações de layout, interface e experiência do usuário;
- d) adequações de regras de negócio;
- e) criação e manutenção de integrações com APIs e serviços de terceiros;
- f) otimizações de performance e banco de dados;
- g) atualizações de dependências, frameworks e bibliotecas;
- h) adequações legais e regulatórias;
- i) configurações de ambiente, servidor e infraestrutura;
- j) suporte técnico a dúvidas e orientações operacionais;
- k) qualquer outra atividade técnica acordada entre as partes via chamado.

1.3. Cada atividade realizada será registrada em chamado, com descrição do serviço executado e horas consumidas, para controle e transparência de ambas as partes.

1.4. Este contrato não garante a entrega de um escopo fixo, mas sim a disponibilidade da CONTRATADA para atender as demandas da CONTRATANTE dentro do pacote de horas contratado.

CLÁUSULA 2. PACOTE DE HORAS

2.1. A CONTRATANTE contrata o seguinte pacote mensal de horas:

Pacote: _____ horas/mês

Valor da mensalidade: R\$ _____ (_____ reais)

Valor da hora avulsa (excedente): R\$ _____ (_____ reais)

2.2. As horas do pacote mensal são disponibilizadas no primeiro dia de cada mês de competência.

2.3. As horas não utilizadas no mês acumulam-se automaticamente por um período de 90 (noventa) dias corridos a partir da data de competência do mês em que foram disponibilizadas. Após esse prazo, as horas do mês correspondente expiram e não poderão ser utilizadas ou compensadas financeiramente.

2.4. Exemplo de funcionamento do acúmulo: horas disponibilizadas em janeiro expiram em 1º de abril; horas de fevereiro expiram em 1º de maio, e assim sucessivamente, independentemente de quantas horas de outros meses estejam acumuladas.

2.5. A CONTRATADA informará mensalmente o saldo de horas disponíveis, incluindo o detalhamento por mês de origem e respectiva data de expiração.

2.6. Horas excedentes ao saldo disponível, quando solicitadas e aprovadas pela CONTRATANTE, serão cobradas pelo valor da hora avulsa definido no item 2.1, faturadas na competência seguinte.

2.7. Não há conversão de horas em crédito financeiro, devolução de valores por horas não utilizadas ou transferência de horas para outro contratante.

CLÁUSULA 3. ABERTURA E GESTÃO DE CHAMADOS

3.1. Os chamados de suporte serão abertos pela CONTRATANTE pelos seguintes canais:

- l) WhatsApp: [número] — para comunicação ágil e alinhamentos iniciais;
- m) Sistema de chamados / e-mail: [endereço] — para registro formal, detalhamento e acompanhamento.

3.2. Todo chamado deverá conter, no mínimo: descrição clara da demanda ou problema, sistema/módulo afetado e nível de prioridade indicado pela CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATADA poderá solicitar informações complementares para início da execução. O prazo de atendimento fica suspenso enquanto aguarda retorno da CONTRATANTE.

3.4. Antes do início de qualquer atividade, a CONTRATADA enviará uma estimativa de horas para execução. A CONTRATANTE deverá aprovar a estimativa formalmente (por WhatsApp ou e-mail) para que o serviço seja iniciado.

3.5. A aprovação da estimativa pela CONTRATANTE configura autorização expressa para consumo das horas correspondentes do saldo disponível.

3.6. Após a execução, a CONTRATADA registrará no chamado as horas efetivamente consumidas. Caso a execução demande horas superiores à estimativa aprovada, a CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE antes de prosseguir, salvo em situações emergenciais devidamente justificadas.

3.7. A CONTRATANTE terá acesso ao histórico de chamados e ao extrato de consumo de horas a qualquer momento, mediante solicitação.

CLÁUSULA 4. PRAZOS DE ATENDIMENTO

4.1. Os chamados serão classificados pela CONTRATANTE nas seguintes prioridades, com os respectivos prazos de primeiro atendimento (resposta inicial, não necessariamente resolução):

Prioridade	Descrição	1º Atendimento	Horário
Crítica	Sistema fora do ar ou funcionalidade essencial indisponível	4 horas úteis	Seg–Sex, 9h–18h
Alta	Funcionalidade com impacto direto na operação do negócio	1 dia útil	Seg–Sex, 9h–18h
Normal	Melhorias, novas funcionalidades e demandas não urgentes	2 dias úteis	Seg–Sex, 9h–18h

4.2. Os prazos de primeiro atendimento referem-se à resposta inicial da CONTRATADA, não ao prazo de conclusão do serviço, que dependerá da complexidade da demanda e do saldo de horas disponível.

4.3. O prazo de conclusão de cada atividade será informado pela CONTRATADA na estimativa enviada antes do início da execução, conforme Cláusula 3.4.

4.4. O atendimento ocorrerá em dias úteis, das 9h às 18h, horário de Brasília. Atendimentos fora desse horário poderão ser realizados mediante acordo prévio e poderão ter fator de multiplicação de horas de 1,5x (hora e meia por hora executada).

CLÁUSULA 5. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O valor da mensalidade é fixo, conforme definido na Cláusula 2.1, independentemente do volume de horas consumidas no mês, desde que dentro do pacote contratado.

5.2. O vencimento da mensalidade ocorre todo dia ____ de cada mês, com o primeiro pagamento em ____/____/____.

5.3. O pagamento será realizado via: () Boleto () PIX () Transferência bancária () Outro: _____

5.4. Horas excedentes ao pacote, quando aprovadas pela CONTRATANTE, serão faturadas separadamente na competência seguinte ao consumo.

5.5. O não pagamento até a data de vencimento, após notificação formal com prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, autorizará a CONTRATADA a suspender os atendimentos até a quitação do débito. Horas acumuladas ficam preservadas durante a suspensão.

5.6. Sobre valores em atraso incidirão, após o prazo de cura: correção monetária pelo IPCA, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

5.7. Os valores poderão ser reajustados anualmente pelo IPCA acumulado do período, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

5.8. Os valores contratados contemplam todos os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços.

CLÁUSULA 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Prestar os serviços de suporte e sustentação com qualidade técnica, dentro dos prazos acordados e do saldo de horas disponível.

6.2. Registrar todas as atividades executadas em chamados, com descrição do serviço e horas consumidas, garantindo rastreabilidade e transparência.

6.3. Enviar estimativa de horas antes do início de qualquer atividade e obter aprovação da CONTRATANTE, conforme Cláusula 3.4.

6.4. Enviar extrato mensal de consumo de horas até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, contendo: horas consumidas por chamado, saldo disponível por mês de origem e datas de expiração.

6.5. Manter sigilo sobre os sistemas, dados, regras de negócio e informações da CONTRATANTE.

6.6. Responsabilizar-se exclusivamente por seus colaboradores e prestadores de serviços, incluindo encargos trabalhistas e previdenciários.

CLÁUSULA 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar os pagamentos mensais nos prazos contratados.

7.2. Abrir chamados com informações claras e suficientes para a execução do serviço.

7.3. Designar um ponto de contato responsável por abertura de chamados, aprovação de estimativas e comunicação com a CONTRATADA.

7.4. Aprovar ou recusar estimativas de horas no prazo de 2 (dois) dias úteis após o recebimento. A ausência de manifestação dentro do prazo caracterizará recusa tácita, e o chamado ficará aguardando aprovação.

7.5. Disponibilizar os acessos, credenciais, ambientes e informações necessárias para a execução dos serviços solicitados.

7.6. Realizar testes e validar as entregas no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a comunicação de conclusão do chamado. A ausência de manifestação caracterizará aceite tácito.

CLÁUSULA 8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. Todos os desenvolvimentos, melhorias, integrações e demais produções intelectuais realizadas pela CONTRATADA no âmbito deste contrato serão de propriedade da CONTRATANTE, desde que integralmente pagas.

8.2. A propriedade sobre cada entrega é transferida no momento do aceite da atividade correspondente, mediante quitação das horas consumidas.

8.3. Ficam excluídos da cessão: frameworks, bibliotecas de terceiros, componentes de mercado e tecnologias de uso geral, que permanecem sujeitos às suas respectivas licenças.

8.4. Em caso de inadimplência, a CONTRATADA poderá suspender os serviços, mas não poderá reivindicar a propriedade de desenvolvimentos já pagos e aceitos.

CLÁUSULA 9. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

9.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com prazo mínimo de 3 (três) meses.

9.2. Após o prazo mínimo, o contrato será renovado automaticamente por períodos mensais sucessivos, salvo manifestação contrária de qualquer das partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

9.3. Durante o prazo mínimo, o cancelamento antecipado pela CONTRATANTE implicará pagamento dos meses restantes do período mínimo.

9.4. Em caso de encerramento do contrato, as horas acumuladas ainda válidas (dentro do prazo de 90 dias) poderão ser utilizadas pela CONTRATANTE até o último dia de vigência contratual, não cabendo restituição financeira por horas não consumidas.

CLÁUSULA 10. RESCISÃO

10.1. Após o prazo mínimo, qualquer das partes poderá rescindir o contrato mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem multa.

10.2. A CONTRATADA poderá rescindir imediatamente, sem multa, nos seguintes casos:

- n) inadimplência da CONTRATANTE por período superior a 15 (quinze) dias após o vencimento, mesmo após notificação;
- o) uso dos serviços para fins ilegais ou que violem direitos de terceiros;
- p) determinação legal ou judicial.

10.3. A rescisão não afeta os direitos sobre desenvolvimentos já entregues, aceitos e pagos até a data da rescisão.

CLÁUSULA 11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. A responsabilidade total da CONTRATADA por quaisquer danos decorrentes da prestação dos serviços fica limitada ao valor de 3 (três) mensalidades efetivamente pagas.

11.2. A CONTRATADA não responderá por:

- q) lucros cessantes, perda de faturamento ou perda de oportunidade;
- r) danos decorrentes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pela CONTRATANTE;
- s) falhas em serviços de terceiros (APIs, plataformas, infraestrutura);
- t) danos causados por alterações realizadas pela CONTRATANTE ou terceiros no sistema sem conhecimento da CONTRATADA;
- u) danos indiretos ou consequenciais de qualquer natureza.

CLÁUSULA 12. CONFIDENCIALIDADE

12.1. Ambas as partes obrigam-se a manter sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais, operacionais e estratégicas obtidas em razão deste contrato.

12.2. A CONTRATADA compromete-se a não divulgar o nome da CONTRATANTE como cliente sem autorização expressa, ressalvado uso genérico em portfólio.

12.3. A obrigação de confidencialidade permanece vigente durante a execução do contrato e por 2 (dois) anos após seu encerramento.

CLÁUSULA 13. NÃO ALICIAMENTO

13.1. Durante a vigência contratual e por 1 (um) ano após seu término, a CONTRATANTE não poderá contratar, aliciar ou recrutar diretamente os colaboradores ou prestadores da CONTRATADA que tenham executado serviços neste contrato.

13.2. O descumprimento sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de multa equivalente a 6 (seis) mensalidades do plano contratado.

CLÁUSULA 14. PROTEÇÃO DE DADOS — LGPD

14.1. A CONTRATADA poderá ter acesso a dados pessoais no exercício das atividades de suporte, atuando como Operadora nos termos da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), seguindo as instruções da CONTRATANTE na condição de Controladora.

14.2. A CONTRATADA acessará os dados estritamente no necessário para execução dos serviços contratados, não os utilizando para qualquer outra finalidade.

14.3. Em caso de incidente de segurança identificado durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA 15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

15.2. Alterações somente terão validade mediante Termo Aditivo escrito e assinado por ambas as partes.

15.3. As partes reconhecem a plena validade de assinaturas eletrônicas e digitais (DocuSign, ClickSign, Gov.br e similares).

15.4. O presente contrato não gera vínculo trabalhista, societário ou associativo entre as partes.

15.5. A nulidade de qualquer cláusula não afeta as demais, que permanecem em pleno vigor.

15.6. Em caso de controvérsia, as partes comprometem-se a buscar solução amigável por até 15 (quinze) dias antes de qualquer medida judicial.

15.7. Fica eleito o Foro da Comarca de [CIDADE/ESTADO] para dirimir quaisquer controvérsias, renunciando as partes a qualquer outro foro.

ASSINATURAS

Por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____

CONTRATANTE

Nome: _____
CPF: _____

CONTRATADA

Nome: _____
CPF: _____

TESTEMUNHAS

1ª Testemunha

Nome: _____
CPF: _____

2ª Testemunha

Nome: _____
CPF: _____

